

1500591-49.2021.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... dúvidas quanto ao envolvimento de Ryan no delito de roubo (mídia).

O policial militar Kaíque Bértoli Magro disse que veio uma ocorrência de roubo pela central. Foram até o local indicado e fizeram contato com as vítimas. As características dos agentes foram repassadas. Viram as duas pessoas circulando pela rua antes de irem ao local do roubo. No bairro Odécio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500591-49.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500591-49.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2350004/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22125657 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

3202/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2350004 - 04º D.P. LIMEIRA, 3202/21/923 -

04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN AUGUSTO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

WILLIAN AUGUSTO DA SILVA e RYAN TAWAN FERREIRA BARBOSA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Conforme consta do incluso inquérito policial, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 02h30min, na Rua José Galzerano, nº 72, Jardim do Lago, nesta cidade e comarca de Limeira, os acusados, agindo em concurso e idênticos propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de faca contra Nicolas Ricardo Fernandes e Sheila Aparecida Lahr Fernandes, subtraíram para eles um televisor, uma balança e dois aparelhos celulares, avaliados no total aproximado de R\$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) (cf. auto de exibição, apreensão e entrega).

Segundo restou apurado, os denunciados ajustaram-se para a prática do roubo e

ingressaram na residência dos ofendidos, após pularem o muro e arrombarem a porta do imóvel (fotografias de fls. 32/39). Em seguida, o acusado Ryan sacou de uma faca e apontou para a vítima Sheila, enquanto o acusado Willian desferiu um soco no tórax de Nicolas. Em razão da violência e grave ameaça exercida, os denunciados subtraíram os objetos acima descritos e se evadiram do cenário criminoso.

Logo depois do crime, a Polícia Militar foi acionada e, de posse das características dos assaltantes, lograram êxito na localização dos denunciados, que caminhavam pela via pública nas imediações do local dos fatos. Durante a abordagem, ao serem indagados sobre o roubo, o acusado Ryan empreendeu fuga a pé, enquanto o acusado Willian foi detido e, informalmente, confessou a prática delitiva, indicando aos policiais o local onde haviam escondido os bens subtraídos, sendo o televisor e a balança encontrados na beira de um córrego e os aparelhos celulares na casa de Willian.

Ato contínuo, o denunciado Willian foi preso em flagrante e, na delegacia, foi reconhecido pela vítima Nicolas como um dos autores do roubo (fls. 07).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 99/100).

Os réus foram citados (fls. 119 e fls. 121) e apresentaram resposta à acusação (fls. 131/134).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 139/141).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, com interrogatório do réu William ao final e decretação da revelia do corréu Ryan (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 196/202) e da Defensoria Pública (fls. 205/234).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar da nulidade decorrente da realização de reconhecimento fotográfico quanto ao réu Ryan está entrosada com o mérito da ação penal e será analisada naquela oportunidade.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/09), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 07), laudo pericial do local (fls. 115/118), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado Willian disse que acompanhou o coautor, sendo ele o responsável por todos os atos. Afirma que praticou o delito para quitar uma dívida que tinha com o acusado Ryan, e que ele teria cometido toda a ação. Alega ter colaborado com os policiais na localização dos pertences, tendo indicado onde estavam escondidos os objetos subtraídos. Diz ainda que o coautor tem o apelido "de menor". Relatou que o seu comparsa havia lhe ameaçado com uma faca em sua

residência (fls. 10).

Em Juízo, o réu Willian disse que tem 23 anos. Trabalhava como autônomo. Confirma a prática do roubo. Tinha uma dívida com o rapaz e foi oferecida uma forma de pagamento. Foi ameaçado a praticar o delito em questão. Acompanhou a outra pessoa. Tomaram posse dos produtos da vítima. Não portavam faca. Guardou os bens furtados no mato. Foram abordados pelos policiais militares. Foi reconhecido pela vítima. Não conhece qualquer Ryan, não falou o nome dele na delegacia. Devia para uma pessoa chamada "de menor", de nome Rafinha. O outro rapaz realmente correu dos guardas. Colaborou com a ação policial. Não agrediu as vítimas, apenas as empurrou para puxar a televisão. Nunca tinha ingressado nessa casa. Os telefones celulares estavam na sua casa e parte dos bens foram escondidas no mato. Iria apenas guardar os celulares para o comparsa (mídia).

Em Juízo, o réu Ryan não foi interrogado por ser revel (mídia).

A confissão extrajudicial de William convence. A confissão judicial, por sua vez, não pode ser acolhida na parte em que exime o corréu Ryan da empreitada criminosa.

Vejamos o teor da prova oral colhida, contrária aos interesses dos acusados.

A vítima Nicolas Ricardo Fernandes contou que no dia em questão estava no quarto trabalhando no seu computador. Ouviu um barulho muito alto. Viu sua mãe sendo abordada por duas pessoas. Eles queriam a chave do carro do seu irmão, notou que era um assalto. Fechou a porta do seu quarto e iria chamar a polícia, mas eles perceberam sua ação. Mandou mensagem para sua namorada avisando que era um assalto. Eles diziam que iriam cortar a sua mãe se não abrisse a porta. Um dos roubadores estava com a faca no pescoço da sua genitora e o outro queria a chave do carro a qualquer custo. Os agentes queriam subtrair uma televisão. Tomou quatro socos no peito e foi ameaçado o tempo todo. A faca foi colocada no seu rosto. Falou a eles que poderiam pegar o que quisessem. Uma balança de precisão, a televisão e outros objetos foram roubados. Sua mãe estava em pânico. Abriu o portão da casa e eles foram embora. Pediu socorro a sua namorada por telefone. Seu irmão estava em casa e ficou trancado no quarto. Dez minutos depois, a polícia chegou e passou a eles a descrição dos agentes, inclusive as vestimentas. Um deles tinha uma tatuagem no rosto com gotas. Os policiais falaram que viram essas pessoas passando pela rua antes de se deslocarem ao local dos fatos. Vinte minutos depois uma viatura foi até a sua casa e informou sobre a prisão de um e fuga do outro agente. A viatura veio buscá-lo e na delegacia efetuou reconhecimento pessoal e por fotografia. Recuperou todos os bens roubados. Tinha celulares dele e da sua mãe. Só o que estava com gota no rosto tinha faca, mas ele fugiu da ação policial. Reconheceu na delegacia o que o agrediu. Os agentes estavam muito alterados e agressivos, eles queriam a qualquer custo a chave do automóvel do seu irmão. Reconheceu o acusado Willian em audiência, foi ele quem o agrediu. Na delegacia foi mostrada a fotografia do outro réu chamado Ryan, era ele que tinha uma gota no rosto (tatuagem). Somente uma pessoa foi presa em flagrante naquele dia (mídia).

A vítima Sheila Aparecida Lahr disse que os agentes ingressaram na sua casa por duas vezes. Na primeira vez eles estavam na sala e tinham um revólver. Eles queriam dinheiro. Deu dinheiro da faxina, assim como um telefone celular. Na segunda oportunidade, o crime foi diferente. Acredita que eles pularam o portão. Eles deram pontapé na porta e quebraram o vidro. Foi ameaçada com uma faca. Os agentes foram até o quarto do seu filho. A porta foi arrombada. A faca utilizada era de açougueiro. A clavícula do filho ficou trincada pela ação dos agentes. Não houve qualquer resistência dela e do seu filho. Foram subtraídos televisão, DVD, computador e dinheiro. Foram roubados telefone celular dela e do filho. A polícia conseguiu prender um dos envolvidos. Seu filho Nicolas reconheceu um dos agentes. Ficou muito traumatizada com o roubo ocorrido naquele dia. Seu filho não tem qualquer dívida com aqueles agentes e não é usuário de drogas. Reconheceu o número

dois e número três em audiência (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra das vítimas e de testemunhas, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

“(...) O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA – 2014/0048036-7 – Rel. Min. Marilza Maynard – 6ª T. – j. 06.05.2014 – DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 – Rel. Min. Campos Marques – 5ª T. – j. 18.04.2013 – DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 – Rel. Des. Salles Abreu – j. 16.12.2015 – Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 – Rel. Des. Ivan Sartori – j. 15.12.2015 – Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 – Rel. Des. Souza Nery – j. 11/12/2015 – Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 – Rel. Des. Roberto Solimene – j. 06.08.2015 – Dje 07.08.2015). (...) (TJSP; Apelação 0001059-45.2015.8.26.0536; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).

“Roubo qualificado – Reconhecimento fotográfico na delegacia – Identificação pessoal em juízo – Prova segura – Palavra da vítima segura e coerente – Suficiência para a condenação – Negativa isolada e não comprovada do réu – Condenação mantida (...)”. (TJSP; Apelação 0017136-40.2010.8.26.0590; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, inc. I, DO CÓDIGO PENAL). Absolvição por falta de provas – impossibilidade – materialidade e autoria delitivas comprovadas – réu reconhecido pela vítima – reconhecimento feito, por foto, na delegacia e ratificado, em Juízo, pessoalmente (...)”. (TJSP; Apelação 0101693-23.2013.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018).

O policial militar Lucas Mateus Pereira disse que foram acionados via Copom informando que pela Rua José Galzerano havia ocorrido um roubo a residência praticado por dois agentes. Com base nessa informação, a equipe se deslocou até o local dos fatos onde fizeram contato com as vítimas. Lá o ofendido passou para a equipe as características dos roubadores. Com base nessa informação, notaram que a equipe havia acabado de passar por dois indivíduos com as mesmas características indicadas. Retornaram até o bairro Odécio Degan e se depararam com os réus em via pública. Com eles nada de ilícito foi localizado. Indagados sobre o roubo, Ryan saiu correndo enquanto William confessou o delito cometido junto com o comparsa Ryan. Para tanto, William iria quitar uma dívida que tinha com Ryan. Na área de mata localizaram alguns objetos furtados como a televisão e a balança, escondidos debaixo de uma folhagem. A vítima reconheceu o acusado William em solo policial. Encontraram os aparelhos celulares na residência de William. O reconhecimento foi feito na delegacia, pessoalmente quanto ao corréu William e por fotografia no caso de Ryan. Já conhecia o acusado Ryan de outras abordagens. Não tem dúvidas quanto ao envolvimento de Ryan no delito de roubo (mídia).

O policial militar Kaíque Bértoli Magro disse que veio uma ocorrência de roubo pela central. Foram até o local indicado e fizeram contato com as vítimas. As características dos agentes foram repassadas. Viram as duas pessoas circulando pela rua antes de irem ao local do roubo. No bairro Odécio Degan viram mais uma vez os acusados. Depois de ser abordado, Ryan saiu correndo. William foi detido e

confessou o roubo, porque estaria devendo ao comparsa Ryan. Deram voz de prisão. A res furtiva foi indicada por Willian, no local apontado (uma mata) recuperaram parte dos bens furtados, lá estava uma televisão e uma balança. Willian falou que tinha mais dois celulares na sua casa. Com apoio de outra viatura encontraram os aparelhos celulares. Já conhecia o acusado Ryan e não tem dúvidas em afirmar que ele fugiu da ação policial. Chegaram a qualificar os dois acusados antes da fuga de Ryan. Sabe que o acusado Ryan tem uma lágrima no rosto na forma de tatuagem (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos agentes públicos, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente os réus.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, os acusados foram até o imóvel da vítima Sheila e lá, após saltarem o muro de alvenaria da residência, quebraram o vidro da porta que dá acesso à sala de estar (cf. fls. 115/118) e, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de faca contra Sheila, subtraíram, para si, um televisor, uma balança e dois aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Nicolas e Sheila, habitantes do local.

Em seguida, as vítimas acionaram a Polícia Militar que, após realizarem ronda ostensiva naquela região, localizaram os denunciados numa via pública. Ainda neste contexto, os policiais procederam com a abordagem dos acusados, tendo o réu Ryan conseguido empreender fuga, onde somente o acusado William permaneceu detido.

Ao ser indagado pelos policiais, o acusado Willian apontou a localização de parte dos objetos subtraídos, os quais foram encontrados no mato, ao passo que os aparelhos celulares das vítimas foram encontrados na residência do denunciado Willian. Entretanto, os policiais militares não lograram êxito em localizar a faca utilizada para cometer o delito.

O denunciado Willian foi interrogado em solo policial e confirmou que quem praticou

o roubo em comparsaria foi o corréu Ryan, negando tal versão na fase do contraditório, o que não convence, na medida em que as vítimas e os policiais relataram nas duas fases da persecução penal o envolvimento de ambos os réus no delito patrimonial.

Na delegacia, o réu Willian foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas, tendo sido ratificado o reconhecimento em Juízo. O acusado Ryan, por sua vez, foi reconhecido por fotografia em razão da fuga, confirmando os agentes públicos que o abordaram e o qualificaram antes da evasão.

Houve reconhecimento pela vítima Nicolas na delegacia e em Juízo. A respeito do reconhecimento pessoal e da sua legalidade quando corroborado por outras provas, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 564, IV, DO CPP; 33, §§ 2º E 3º, E 70 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a denúncia ofertada contra o paciente pela suposta prática do crime de roubo; ao contrário, o inquérito policial mencionou, ainda, a situação em que foram localizados os suspeitos, pouco tempo após a subtração do veículo, e os depoimentos dos policiais que participaram da diligência (...) 5. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 1572641/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que “a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal do policial civil Miguel, bem assim todos os indícios inferidos das circunstâncias corpo de delito que apontam para a autoria do recorrente. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 5. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 612.588/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Da mesma forma, há julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmam a validade e constitucionalidade do reconhecimento pessoal como prova apta a sustentar uma sentença penal condenatória:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL.

INOCORRÊNCIA. (...) 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento". (STF, HC 207000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora Agravante. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (STF, HC 158659 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018).

A respeito do reconhecimento fotográfico e da sua legalidade, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"É desinfluyente à solução da presente controvérsia a alegação de que o reconhecimento fotográfico pela vítima ocorreu depois de mais de um ano do cometimento do delito, ou de que o Paciente, na fotografia utilizada pelas autoridades policiais, tinha idade diversa da que hoje possui. A validade ou não de tal diligência como prova deverá ser avaliada após a instrução, a critério do julgador, não podendo ser desconsiderada, desde já, sob pena de mácula ao princípio da livre convicção do Juiz. (...) Portanto, a identificação fotográfica do autor do delito pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação apenas quando ratificada em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa. 6. Ordem denegada." (STJ, HC 168.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (...)4. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Ainda neste sentido, há julgados do Supremo Tribunal Federal que confirmam a validade e constitucionalidade do reconhecimento fotográfico como prova apta a sustentar uma sentença penal condenatória, ainda mais quando corrobora por outras evidências nos autos, não sendo caso de desentranhamento, muito menos de ilicitude da prova, na esteira da jurisprudência que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA

POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, HC 160842 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018).

"Habeas corpus. Roubo majorado. Alegada nulidade do processo por conter reconhecimento fotográfico realizado sem a presença do paciente. Ausência de requisição de réu preso para audiência de inquirição de testemunhas. Nulidade relativa. Alegação extemporânea e ausência de prejuízo. (...) Ordem conhecida em parte e denegada. I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. (...) IV - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada."(STF, HC 104404, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217-01 PP-00499).

"Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. (...). 8. Recurso ordinário a que se nega provimento" (STF, RHC 117980, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120, DIVULG 20-06-2014, PUBLIC 23-06-2014).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido" (STF, HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080, DIVULG 28-04-2021, PUBLIC 29-04-2021).

Não se pode descartar o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, sob pena de restar impune o acusado Ryan, autor do delito de roubo que fugiu da ação policial. Como não compareceu em audiência, não há como exigir o reconhecimento pessoal, viabilizando dessa forma o acatamento do reconhecimento fotográfico feito em solo policial, devidamente corroborado por prova oral e documental.

A vítima foi categórica e precisa ao descrever a aparência de Ryan, tendo inclusive indicado que o denunciado possui uma tatuagem de lágrima no rosto, o que condiz com a realidade.

Os policiais militares abordaram os acusados William e Ryan e os qualificaram antes da fuga do último e sustentaram, com absoluta certeza, que Ryan é um dos responsáveis pela prática do crime de roubo ora imputado, já que o denunciado William havia confessado a prática do delito na presença de Ryan e que estariam juntos na ação criminosa.

Quanto à inexigibilidade de conduta diversa, fundamento alegado pela Defesa

referente ao comportamento criminoso do réu Willian, não se pode acatar essa alegação. O acusado poderia muito bem ter trabalhado de forma lícita para adquirir renda e efetuar o pagamento da dívida que possuía com o acusado Ryan, mas optou, conscientemente, em praticar o delito de roubo duplamente majorado.

O fato concreto é que existe uma infinidade de condutas diversas para o réu Willian arrumar dinheiro para pagar a dívida ao invés de praticar delitos patrimoniais.

Não ficou comprovada qualquer coação física ou moral envolvendo o réu Willian. A coação ocorre quando há o emprego de força física ou de grave ameaça para sujeitar o agente à prática do ilícito, de modo que não há culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Na coação moral, existe a ameaça, de modo que a vontade do coacto não é livre, embora possa decidir pelo que considere para si um mal menor, não lhe sendo exigível comportamento diverso.

Em qualquer hipótese, porém, exige o art. 22 do Código Penal, para excluir a culpabilidade, que a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, uma força a que o coacto não pode enfrentar. É indispensável o exame das condições de resistibilidade do coacto, levando-se em conta a gravidade do mal prometido, assim como suas condições pessoais (cf. Masson, Cleber. Código Penal comentado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 205).

A versão defensiva, todavia, mal explicada, baseia-se em genérica alegação, não encontrando amparo em qualquer elemento de prova produzido nos autos (CPP, art. 156).

Dessarte, os réus Willian e Ryan realizaram conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena.

É nítido que houve o emprego de grave ameaça. Nesse sentido, as declarações das vítimas confirmaram a prática do crime de roubo, razão pela qual é impossível a desclassificação para o furto, pois todos os elementos previstos no artigo 157 do Código Penal estão presentes, em especial o emprego de violência e grave ameaça para a subtração de bens móveis, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

A respeito da grave ameaça no delito de roubo, trago à baila os ensinamentos de Cleber Masson:

“A grave ameaça é também chamada de violência moral ou de vis compulsiva. Consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil, isto é, passível de realização. Pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima. Seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como o sexo e as condições físicas do agente e da vítima, o local e o horário do delito, entre outras (...) A grave ameaça, contudo, deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Do mesmo modo que não se podem exigir atitudes heroicas das pessoas, é também vedado concluir automaticamente pelo roubo nas atitudes das pessoas covardes (MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial, v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregada.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de

violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

As vítimas descreveram em audiência que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo, descrevendo minuciosamente como se deram os fatos, desde a aparência dos autores do delito até o emprego de arma branca, o qual a vítima Sheila relata ter sido utilizada pelo acusado Ryan para ameaçá-la, colocando o objeto cortante em seu pescoço.

Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes. Os acusados atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, o que facilitou a empreitada criminosa.

A causa de aumento de pena do emprego de arma branca deve subsistir ante o teor da prova oral. As vítimas relataram com convicção e precisão que houve emprego de faca na prática delitiva, apesar de não ter sido apreendida.

Não alegue a Defesa que a falta de apreensão tem o condão de elidir a causa de aumento, pois, segundo a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp nº 961.863/RS (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), é dispensável a apreensão ou confecção de laudo pericial, desde que outras provas demonstrem a sua configuração, como neste caso concreto em que as vítimas foram categóricas ao asseverarem que o roubador utilizou faca para abordá-las.

Nesse sentido:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria". (STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

Saliento que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal dos acusados em razão da adoção em nosso ordenamento jurídico da teoria actio libera in causa, em conformidade com a doutrina penal que cito abaixo:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por

essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal dos réus.

Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativa para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

WILLIAN AUGUSTO DA SILVA.

Na primeira fase, em observância à regra prevista no artigo 59 do CP, verifica-se que a empreitada criminosa não se deu em condições normais, haja vista que houve a ameaça com uma faca encostada no pescoço da vítima Sheila, causando risco iminente de perfuração, que gerou pânico nas pessoas que ali estavam. Vale destacar que a ação também envolveu agressão física, onde foram desferidos socos contra a vítima Nicolas, causando ferimentos em sua clavícula, conforme relato em audiência.

Dessa forma, elevo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é multirreincidente (cf. Autos nº 0000240-92.2017.8.26.0551, Autos nº 0000511-38.2016.8.26.0551 e Autos nº 0009437-51.2018.8.26.0320 - fls. 43/46). Todavia, ele confessou a prática do delito e demonstrou arrependimento, não se podendo operar a compensação integral em razão da multirreincidência, de modo que a majoração será de 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça promoveu uma adequação do Tema 585 dos recursos repetitivos, para abarcar na tese a situação do réu multirreincidente, passando a firmar a seguinte orientação: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I do CP, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase de aplicação da sanção penal, procedo à majoração da pena em 3/8, ante a incidência de duas causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e VII, do artigo 157, do Código Penal, uma vez que comprovado o concurso de agentes e o emprego de arma branca.

Assim, a pena atingirá o montante de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. A majoração se justifica porque são duas causas de aumento de pena e houve maior gravidade e reprovabilidade da conduta, com maior periculosidade dos agentes, maior risco para as vítimas (uma delas do sexo feminino) e maior dificuldade no exercício de eventual defesa, o que justifica que a conduta mereça ser apenada com maior severidade, não havendo violação ao entendimento consagrado na Súmula nº 443 do STJ .

Não adoto o patamar de um terço quanto à causa de aumento, pois:

"Em se tratando de crime de roubo qualificado, para se chegar a uma graduação da pena mais justa, observando-se o intervalo correspondido entre o aumento mínimo e o máximo, e o fato dessa graduação ter que variar de conformidade com as causas especiais de aumento reconhecidas como cometidas pelo agente, bem como que cinco são essas causas especiais de aumento, deve-se obedecer ao seguinte critério: uma causa especial de aumento, majoração de 1/3; duas causas especiais de aumento, majoração de 3/8; três causas especiais de aumento, majoração de 5/12; quatro causas especiais de aumento, majoração de 7/16; e cinco causas especiais de aumento, majoração de metade" (TACRIM-SP - AP. - Rel. Juiz Almeida Braga - RJD 46/85).

"Em matéria de causas de aumento de pena cominadas ao crime de roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade" (TACRIM-SP - AC - Rel. Juiz Corrêa de Moraes - RJD 27/165).

Ainda na terceira fase da fixação da pena, tendo em vista que o acusado Willian, mediante uma só ação, praticou dois crimes de roubo (contra Nicolas e Sheila), é o caso de reconhecimento de concurso formal de crimes. Então, elevo a pena acima mencionada em 1/6, totalizando 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Torno a pena acima definitiva.

RYAN TAWAN FERREIRA BARBOSA.

Na primeira fase, em observância à regra prevista no artigo 59 do CP, verifica-se que a empreitada criminosa não se deu em condições normais, haja vista que houve a ameaça com uma faca encostada no pescoço da vítima Sheila, causando risco iminente de perfuração, que gerou pânico nas pessoas que ali estavam. Vale destacar que a ação também envolveu agressão física, onde foram desferidos socos contra a vítima Nicolas, causando ferimentos em sua clavícula, conforme relato em audiência.

Dessa forma, elevo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é multirreincidente (cf. Autos nº 0000240-92.2017.8.26.0551 – execução iniciada em 05/03/2021 – fls. 187/191, Autos nº 0000511-38.2016.8.26.0551 – trânsito em julgado em 04/02/2020 – fls. 187/191, Autos nº 0009437-51.2018.8.26.0320 – trânsito em julgado em 11/02/2020 – fls. 187/191), de modo que elevo a pena em 1/5, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da sanção penal, procedo à majoração da pena em 3/8, ante a incidência de duas causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e VII, do artigo 157, do Código Penal, uma vez que comprovado o concurso de agentes e o emprego de arma branca.

Assim, a pena atingirá o montante de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. A majoração se justifica porque são duas causas de aumento de pena e houve maior gravidade e reprovabilidade da conduta, com maior periculosidade dos agentes, maior risco para as vítimas (uma delas do sexo feminino) e maior dificuldade no exercício de eventual defesa, o que justifica que a conduta mereça ser apenada com maior severidade, não havendo violação ao entendimento consagrado na Súmula nº 443 do STJ .

Ainda na terceira fase da fixação da pena, tendo em vista que o acusado Ryan, mediante uma só ação, praticou dois crimes de roubo (contra Nicolas e Sheila), é o caso de reconhecimento de concurso formal de crimes. Dessa forma, elevo a pena acima mencionada em 1/6, totalizando 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Torno a pena acima definitiva.

PARA AMBOS OS RÉUS

Em razão da quantidade de pena imposta (superior a oito anos), o regime inicial deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, cabendo salientar que ambos os acusados são multirreincidentes.

Ressalto ainda que, em se tratando de crime de roubo, cuja execução revela ter o agente personalidade marcadamente perigosa, o fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e da suficiência, à luz do artigo 59 do Código Penal.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vêm causando grande comoção social” (conf. Execução Penal, 8ª ed., Atlas, 1997, pág. 255; STF, 2ª

Turma, HC 74.034/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/96, p. 51.767; STF, 2ª Turma, HC 74.301/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 06/12/96, p. 48.711; STF, 1ª Turma, HC 76.405-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 17/04/98, p.5; RTJ 123/547, 148/490, 151/212, 155/265 e 156/582; RSTJ 65/384, RT 669/331, 692/295, 697/313, 705/341, 721/444, 730-569, 733/591, 738/555, 742/613, 744/560, 746/606 e 747/653; RJDTACrim 7/153, 10/115, 13/134, 15/159, 16/141, 17/165, 18/112, 19/162, 20/147, 21/383, 22/365, 24/361, 25/288, 26/62, 27/165, 28/197, 29/229, 30/254, 32/313, 33/316, 34/322, JTACrimSP 84/102, 91/117, 94/334, JTJ-SP-lex, 186/286 e 191/318).

A perpetração de crime de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, fixa-se aos agentes o mais severo dos regimes prisionais.

Nos termos do art. 44 do CP, sendo o crime superior a pena de 04 (quatro) anos, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do art. 66, da Lei das Execuções Penais.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois há apenas o relato das vítimas em audiência, sem qualquer prova documental para tanto, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de instrução específica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR os acusados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, às seguintes penas:

a) WILLIAN AUGUSTO DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal;

b) RYAN TAWAN FERREIRA BARBOSA, qualificado nos autos, às penas 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo legal.

O sentenciado Willian, se insatisfeito com esta decisão, pelo fato de responder ao processo custodiado, em razão da gravidade do crime de roubo perpetrado (concurso de agentes e emprego de faca), para garantia da ordem pública, não poderá recorrer em liberdade, anotando-se ainda que é multirreincidente.

O sentenciado Ryan, como respondeu solto ao processo, poderá recorrer desta em liberdade.

Recomende-se Willian na prisão em que se encontra recolhido.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do acusado Willian e os demais requisitos do processo de execução.

Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11608/03, observada a gratuidade processual concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA